

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת נעמה לזימי

פ/25/6095

הצעת חוק-יסוד: הכנסת (תיקון – ביטול הפסקת חברות של חבר הכנסת)

1. תיקון סעיף 42א בסעיף 42א, בסעיף 42א, סעיף קטן (ג) – בטל.
2. תיקון חוק הכנסת בסעיף 42א, בסעיף 42א, סעיף 8א – בטל.

דבריו הסבר

ביום 27 ביולי 2016 תוקן חוק-יסוד: הכנסת (להלן – חוק היסוד), ונוסף לו סעיף 42א(ג), אשר מקנה לכנסת סמכות להדיח חבר כנסת מכהן אם נמצא כי במעשיו התקיימו עילות סעיפים 7א(א)(2) או 7א(א)(3) לחוק היסוד. כלומר, אם הסית לגזענות או הביע תמיכה במאבק מזוין של מדינת אויב או ארגון טרור נגד מדינת ישראל, במפורש או במשתמע.

ראוי להדגיש כי מדובר במעשים המהווים עבירות פליליות במשפט הישראלי, וככאלה נתונים לאחריותה של מערכת אכיפת החוק: המשטרה, הפרקליטות ובתי המשפט. יתרה מכך, כשמדובר בעבירות מתחום חופש הביטוי, הדין נוקט משנה זהירות, והאכיפה כפופה למגבלות מהותיות ולפסיקה מוקפדת, בשים לב להגנות החוקתיות החלות על ביטוי פוליטי.

ההסדר שנקבע בסעיף 42א האמור לחוק היסוד עוקף את מנגנוני האכיפה המשפטיים ומעביר את הסמכות לכנסת, הגוף הפוליטי עצמו, ובכך יוצר תקדים מסוכן: הרוב הפוליטי יכול להפעיל מנגנון של "משפט עמיתים" נגד יריביו, תוך עקיפת עקרונות יסוד של דמוקרטיה מהותית. מדובר במנגנון ייחודי שאין לו אח ורע בדמוקרטיות פרלמנטריות אחרות, בו הכנסת פועלת כמעין ערכאה שיפוטית במסווה פוליטי, ומערערת את עקרון הפרדת הרשויות.

מוקד ההצעה לבטל את סעיף 42א(ג) לחוק היסוד הוא מחויבות עמוקה לערכי הדמוקרטיה: הזכות לבחור ולהיבחר, חופש הביטוי הפוליטי, וההפרדה בין רשויות השלטון. הבעיה אינה באדם שכנגדו הסעיף עשוי להיות מופעל אלא בעצם קיומו של מנגנון כה מתירני, שפותח פתח לשימוש לרעה, לפסילת ייצוג פוליטי לגיטימי, ולהשתקה של קבוצות מיעוט.

¹ ס"ח התשי"ח, עמ' 69.

² ס"ח התשנ"ד, עמ' 140.

דין ישראל כבר כולל כלים אפקטיביים להתמודדות עם חריגות של נבחר ציבור, בין אם בדרך של פסק דין פלילי הכולל קלון ובין אם בהליכים אתיים בכנסת. על רקע זה, קיומו של סעיף 42א(ג) לחוק היסוד אינו נחוץ, והוא עלול להביא, בפועל, למשבר חוקתי חמור, לצמצום חופש הייצוג הפוליטי, ולערעור אמון הציבור במערכת הפרלמנטרית.

הצעת החוק נועדה לתקן עיוות חוקתי, להחזיר את האיזון בין הרשויות, ולהבטיח זירה פוליטית חופשית, אחראית ופתוחה – כזו שבה העם הוא שבחר את נציגיו, ללא חשש מהדחתם בשל השקפותיהם. הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת אלעזר שטרן וקבוצת חברי כנסת (פ/6093/25) ועל ידי חברי הכנסת אפרת רייטן מרום וגלעד קריב (פ/6094/25).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ה בתמוז התשפ"ה (21.07.2025)